



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CONSELHO SUPERIOR**

RESOLUÇÃO Nº 111, DE 24 DE ABRIL DE 2017.

Dispõe a sobre estruturação e regulamentação das atividades de inovação tecnológica no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão.

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições consagradas na Lei nº 11.892/2008, com base no Decreto Presidencial de 02 de setembro de 2016, publicado no D.O.U. de 05 de setembro de 2016; e,

considerando as diretrizes contidas na Lei nº 10.973/04, suas alterações pela Lei nº 13.243/16 e no Decreto nº 5563/05, que, dentre outros conteúdos, dispõem sobre a exigência de Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) nas Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs), incluindo os Institutos Federais;

considerando as recentes mudanças instituídas no ordenamento jurídico pátrio e, sobretudo, a necessidade de regulamentar a política institucional de inovação e proteção da propriedade intelectual no âmbito do IFMA, a fim de gerir ações coordenadas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no IFMA;

considerando a decisão do plenário deste Conselho Superior na 36ª Reunião Ordinária de 24 de abril de 2017;

considerando ainda, o que consta no Processo nº 23249.016661/2017-12;

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar a estruturação e regulamentação das atividades de inovação tecnológica no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

FRANCISCO ROBERTO BRANDÃO FERREIRA
Presidente



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CONSELHO SUPERIOR**

ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 110, DE 24 DE ABRIL DE 2017

**ESTRUTURAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO
ÂMBITO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO**

CAPÍTULO I

DAS DEFINIÇÕES

Art. 1º Para os efeitos desta Resolução, considera-se:

- I - Inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos processos, produtos ou serviços, bem como na melhoria da qualidade ou produtividade em processos, produtos ou serviços já existentes.
- II - Agência de Fomento: órgão ou entidade de natureza pública ou privada que tenha entre os seus objetivos a execução de ações que visem a estimular e promover o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação.
- III - Instituição Científica e Tecnológica - ICT: órgão ou entidade da administração pública que tenha por missão institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico.
- IV - Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT: núcleo ou órgão constituído por uma ICT, individualmente ou em associação com instituições congêneres, com a finalidade de gerir sua política de inovação.
- V – Agência IFMA de Inovação - AGIFMA: órgão com atribuições inerentes ao Núcleo de Inovação Tecnológica na estrutura do IFMA.
- VI - Fundação de Apoio: fundação criada com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão, projetos de desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e projetos de estímulo à inovação de interesse das ICTs, registrada e credenciada no Ministério da Educação e no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, nos termos da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e das demais legislações pertinentes nas esferas estadual, distrital e municipal.
- VII - Incubadoras de Empresas: organizações que estimulam e apoiam a criação e o desenvolvimento de micro e pequenas empresas nascentes, visando facilitar o processo de inovação tecnológica e capacitação das empresas para atuar no mercado.
- VIII - Parques Tecnológicos: complexos de organizações de base científica e tecnológica, estruturados de maneira planejada, concentrada e cooperativa, que agregam empresas de base tecnológica, instituições de apoio, Instituições de Ensino e Pesquisa, promotores da cultura da inovação e da competitividade para o desenvolvimento econômico sustentável.

Roberto



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CONSELHO SUPERIOR**

IX - Criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada ou qualquer outro desenvolvimento tecnológico, obtidos por um ou mais criadores.

X - Criador: pesquisador que seja inventor, obtentor ou autor de criação.

XI - Pesquisador público: servidor público efetivo, civil ou militar da ICT, que realize pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico.

XII - Inventor independente: pessoa física, não ocupante de cargo efetivo, militar ou emprego público, que seja inventor, obtentor ou autor de criação.

XIII - Empresa Inovadora: empresa legalmente constituída, cuja atividade produtiva está baseada na geração de inovações contemplando aplicação sistemática de técnicas pioneiras de conhecimentos científicos e tecnológicos.

Art. 2º O IFMA poderá se associar a outras ICTs em ações de Inovação, sendo que a forma de participação destas ICTs parceiras deverá estar estabelecida em Convênio próprio assinado pelo Reitor, ouvido a AGIFMA e os departamentos envolvidos.

CAPÍTULO II

DO ESTÍMULO À CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES ESPECIALIZADOS E COOPERATIVOS DE INOVAÇÃO

Art. 3º - O Instituto, por intermédio da AGIFMA, estimulará e apoiará a constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo empresas, ICTs e entidades privadas sem fins lucrativos voltados para atividades de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a geração de produtos, processos e serviços inovadores e a transferência e a difusão de tecnologia.

§ 1º. - O apoio previsto neste artigo poderá contemplar as redes e os projetos internacionais de pesquisa tecnológica, as ações de empreendedorismo tecnológico e de criação de ambientes de inovação, inclusive incubadoras e parques tecnológicos, e a formação e a capacitação de recursos humanos qualificados.

§ 2º. - Os projetos de cooperação de que trata este artigo serão propostos pelas Unidades Acadêmicas, Núcleos Temáticos e/ou Órgãos da Administração Superior, e por eles aprovados, por seus Conselhos, mediante parecer prévio do Comitê Técnico da AGIFMA.

Ass. Prof. Dr. L.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CONSELHO SUPERIOR

Art. 4º - As Unidades Acadêmicas, Núcleos Temáticos e/ou Órgãos da Administração Superior, após parecer favorável da AGIFMA, poderão, mediante contrapartida financeira ou não financeira e por prazo determinado, nos termos de contrato ou convênio:

I – Compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações com ICT ou empresas em ações voltadas à inovação tecnológica para consecução das atividades de incubação, sem prejuízo de sua atividade finalística.

II – Permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas próprias dependências por ICT, empresas ou pessoas físicas voltadas a atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, desde que tal permissão não interfira diretamente em sua atividade-fim nem com ela conflite.

III - Permitir o uso de seu capital intelectual em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

§ 1º. - O compartilhamento e a permissão de que tratam os incisos I e II deste artigo, obedecerão às prioridades, aos critérios e aos requisitos aprovados e divulgados pela ICT pública, observadas as respectivas disponibilidades e assegurada a igualdade de oportunidades a empresas e demais organizações interessadas.

§ 2º. - A iniciativa de compartilhamento e a permissão de utilização de estruturas físicas previstas nos incisos I e II, deste artigo, será da respectiva Unidade Acadêmica, Núcleo Temático e/ou Órgão da Administração Superior, devidamente aprovada pela Administração Superior do Instituto.

Art. 5º - O IFMA poderá participar minoritariamente do capital social de empresas, com o propósito de desenvolver produtos ou processos inovadores que estejam de acordo com as diretrizes e prioridades definidas nas políticas de ciência, tecnologia, inovação e de desenvolvimento industrial de cada esfera de governo, nos termos de regulamento.

§ 1º. - A propriedade intelectual sobre os resultados obtidos pertencerá à empresa, na forma da legislação vigente e de seus atos constitutivos.

§ 2º. - O poder público poderá condicionar a participação societária via aporte de capital à previsão de licenciamento da propriedade intelectual para atender ao interesse público.

§ 3º. - A alienação dos ativos da participação societária referida no **caput** dispensa realização de licitação, conforme legislação vigente.

§ 4º. - Os recursos recebidos em decorrência da alienação da participação societária referida no **caput** deverão ser aplicados em pesquisa e desenvolvimento ou em novas participações societárias.

§ 5º. - Nas empresas a que se refere o **caput**, o estatuto ou contrato social poderá conferir às ações ou quotas detidas pela União ou por suas entidades poderes especiais, inclusive de veto às deliberações dos demais sócios nas matérias que especificar.

Rosário



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CONSELHO SUPERIOR

§ 6º. - A participação minoritária de que trata o **caput** dar-se-á por meio de contribuição financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável, e poderá ser aceita como forma de remuneração pela transferência de tecnologia e pelo licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação de titularidade do IFMA.

CAPÍTULO III

DO ESTÍMULO À PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE INOVAÇÃO

Art. 6º - É compromisso do IFMA celebrar contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ele desenvolvido isoladamente ou por meio de parceria.

§ 1º. - A contratação com cláusula de exclusividade, para os fins de que trata o **caput**, deve ser precedida da publicação de extrato da oferta tecnológica em sítio eletrônico oficial do IFMA, na forma prevista na Lei 10.973/04 no seu do art. 6º, § 1º e § 1ºA.

§ 2º. - Nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa, essa poderá ser contratada com cláusula de exclusividade, dispensada a oferta pública, devendo ser estabelecida em convênio ou contrato a forma de remuneração.

§ 3º. - Nos contratos a que se refere o **caput** deste artigo, será sempre ouvido a AGIFMA.

§ 4º. - A transferência de tecnologia e o licenciamento para exploração de criação reconhecida, em ato do Poder Executivo, como de relevante interesse público, somente poderão ser efetuados a título não exclusivo.

Art. 7º É dispensável a realização de licitação, nos termos do art. 24, inciso XXV, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, pelo Instituto, para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida.

§ 1º. - A contratação de que trata o **caput**, quando for realizada com dispensa de licitação e houver cláusula de exclusividade, será precedida da publicação de extrato da oferta tecnológica em sítio eletrônico oficial do IFMA com o objetivo de dispor de critérios para qualificação e escolha do contratado.

§ 2º. - Quando não for concedida exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao licenciado e for dispensada a licitação, a contratação prevista no **caput** poderá ser firmada diretamente, mantida a obrigação de publicação de extrato da oferta tecnológica em sítio eletrônico oficial do IFMA, para fins de exploração de criação que dela seja objeto, exigida a comprovação da regularidade jurídica e fiscal do contratado, assim como a sua qualificação técnica e econômico-financeira.

§ 3º. - Nos contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação desenvolvidos pelo IFMA, será dada preferência à contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

Assinatura manuscrita



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CONSELHO SUPERIOR

§ 4º. - A empresa detentora do direito exclusivo de exploração de criação protegida perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação dentro do prazo e condições definidos no contrato, podendo a ICT proceder a novo licenciamento.

Art. 8º O Instituto poderá obter o direito de uso ou de exploração de criação protegida, mediante parecer favorável da AGIFMA e do órgão jurídico que a representa, sendo imprescindível a elaboração de instrumento contratual para esse fim, no qual sejam estabelecidos os direitos e obrigações das partes.

Parágrafo único. Na elaboração de instrumento contratual serão observados os princípios e os dispositivos pertinentes a contratos administrativos regidos pela Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber.

CAPÍTULO IV

DA TITULARIDADE

Art. 9º Qualquer criação ou inovação, nos termos definidos nos incisos II e IV do art. 2º da Lei 10.973/04, que tenham resultado de atividades realizadas com a utilização das instalações do IFMA ou com o emprego de seus recursos, meios, dados, informações, conhecimentos e equipamentos serão objeto de proteção dos direitos de propriedade intelectual, a critério do IFMA, respeitando o disposto nesta Resolução.

§ 1º. - São consideradas criações passíveis de proteção:

I - Os inventos.

II - Os modelos de utilidade.

III - Os de desenhos industriais.

IV - As marcas.

V - Os programas de computador.

VI - As topografias de circuito integrado.

VII - Os resultados de pesquisa relativa ao isolamento, seleção e caracterização de novas espécies, cepas, estirpes mutantes ou organismos de qualquer natureza, bem como de seus constituintes ou produtos naturais ou resultantes de bioengenharia.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CONSELHO SUPERIOR

VIII - As cultivares.

IX - Os direitos sobre as informações não divulgadas, bem como os direitos decorrentes de outros sistemas de proteção de propriedade intelectual que venham a ser adotados pela lei brasileira, desenvolvidos no âmbito do Instituto.

X - Qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental.

§ 2º. - O direito de propriedade mencionado neste artigo poderá ser exercido em conjunto com outras instituições participantes do projeto gerador do invento, desde que, no documento contratual celebrado pelos participantes, tenha previsão de coparticipação na propriedade intelectual.

§ 3º. - Os contratos ou convênios regularão a cota-parte de cada um dos titulares solidários da propriedade industrial em razão do peso de participação dos parceiros. As instituições poderão previamente acordar sua participação na titularidade, levando-se em consideração os recursos aportados.

§ 4º. - Caberá ao órgão responsável pela gestão da propriedade intelectual no IFMA analisar e dar parecer sobre pesquisas realizadas na instituição ou em cooperação com outros órgãos, empresas e instituições, passíveis de proteção.

§ 5º. - Aquele que tenha desenvolvido a criação deverá encaminhar solicitação formal de pedido de proteção ao órgão de gestão de propriedade intelectual do IFMA, encarregado de elaborar o parecer sobre o requerimento e encaminhá-lo ao gestor máximo da instituição.

Art. 10 Pertence ao IFMA a titularidade dos direitos de Propriedade Intelectual das criações desenvolvidas em suas instalações e/ou com a utilização dos seus recursos financeiros, materiais e humanos, informações ou infraestrutura.

Art. 11. A criação intelectual desenvolvida parcialmente fora do IFMA pelas pessoas mencionadas no art. 9º, § 1º, incisos I, II e III desta Resolução, mas que tenha utilizado recursos e instalações do IFMA pertencerá às instituições envolvidas, na proporcionalidade da participação de cada instituição a ser estabelecida de forma contratual.

Art. 12. O IFMA poderá ceder seus direitos de titularidade sobre a criação, mediante manifestação expressa e motivada, a título não oneroso, para que o respectivo criador os exerça em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, nos termos da legislação pertinente.

Parágrafo único. A manifestação prevista no *caput* deverá ser proferida pelo órgão ou autoridade máxima da instituição, ouvido o órgão responsável pela gestão da propriedade intelectual (AGIFMA).



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CONSELHO SUPERIOR**

CAPÍTULO V

DO SIGILO DAS INFORMAÇÕES

Art. 13 As pessoas ou entidades coparticipantes obrigam-se a celebrar um termo de confidencialidade sobre a criação intelectual objeto da coparticipação.

Parágrafo único. A obrigação de confidencialidade estende-se a todo o pessoal envolvido no processo de formalização, encaminhamento e acompanhamento do pedido de patente ou registro até a data da sua publicação em órgão oficial e competente.

Art. 14 Nenhum professor, pesquisador, servidor técnico-administrativo, técnico, aluno, estagiário, visitante ou colaborador, que tenha vínculo permanente ou eventual com o Instituto e/ou que desenvolva trabalho de pesquisa em suas dependências, revelará qualquer informação confidencial que possa ter obtido sobre linhas e assuntos de pesquisa desenvolvidos no âmbito da instituição.

Parágrafo único. Os nominados no *caput* deverão assinar termo de sigilo e confidencialidade relativo às suas atividades de pesquisa no IFMA.

CAPÍTULO VI

DA ANÁLISE DOS PEDIDOS

Art. 15 Os pedidos de patentes e/ou registros serão encaminhados pelo(s) autor(es) à AGIFMA/IFMA, que analisará o pedido sobre a viabilidade da proteção.

Parágrafo único. O órgão gestor da propriedade intelectual do IFMA terá o prazo de 90 (noventa) dias úteis para informar ao inventor o resultado da análise do pedido. Para depósito em outros países, este prazo é de 120 (cento e vinte) dias úteis.

CAPÍTULO VII

DA PERMISSÃO DE USO E COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Art. 16 - O Instituto poderá, a título de estímulo à construção de ambientes especializados e cooperativos de inovação, mediante remuneração e por prazo determinado, nos termos de contrato ou convênio e desde que não interfira na sua atividade fim:

I - Compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações com ICTs ou empresas em ações voltadas à inovação tecnológica, bem como com Empreendimentos Econômicos Solidários, para a consecução de atividades de incubação, sem prejuízo de sua atividade finalística.

II - Permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas próprias dependências por ICTs, empresas ou pessoas físicas voltadas a atividades



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CONSELHO SUPERIOR

de pesquisa, desenvolvimento e inovação, bem como por Empreendimentos Econômicos Solidários, desde que tal permissão não interfira diretamente na sua atividade fim, nem com ela conflite.

§ 1º. - Considera-se Empreendimento Econômico Solidário a organização que possua as seguintes características:

- a) São organizações coletivas (associações, cooperativas, empresas autogestionárias, grupos de produção informal), supra familiares, cujos sócios são trabalhadores urbanos ou rurais. Os que trabalham no empreendimento são, na sua quase totalidade, proprietários ou coproprietários, exercendo a gestão coletiva das atividades e da colocação dos seus resultados.
- b) São organizações econômicas singulares ou complexas. Ou seja, deverão ser consideradas as organizações de diferentes graus ou níveis, desde que cumpridas as características acima identificadas. As organizações econômicas complexas são as centrais de associação ou de cooperativas, complexos cooperativos, redes de empreendimentos e similares.
- c) São organizações permanentes (não são práticas eventuais).
- d) São organizações que realizam atividades econômicas de produção de bens, de prestação de serviços e de comercialização (compra, venda e troca de insumos, produtos e serviços). Tais atividades econômicas devem ser permanentes ou principais, ou seja, a "razão de ser" da organização.

§ 2º. - A permissão e o compartilhamento de que tratam os incisos I e II do *caput*, obedecerão às prioridades, critérios e requisitos aprovados e divulgados pelo órgão máximo do IFMA, observadas as respectivas disponibilidades e assegurada à igualdade de oportunidades às empresas e organizações interessadas.

CAPÍTULO IX

DO LICENCIAMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Art. 17 - É facultado ao IFMA celebrar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ele desenvolvida isoladamente ou por meio de parceria.

§ 1º. - A decisão sobre a exclusividade ou não da transferência ou do licenciamento caberá ao Reitor, ouvida a AGIFMA, departamento vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPGI), de natureza técnica-científica, consultivo, com incumbência de regular a Política de Propriedade Intelectual Transferência de Tecnologia e Inovação.

§ 2º. - No caso de licenciamento exclusivo, deverão ser obedecidas as regras do §1º do art. 6º desta Resolução.

Roberto



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CONSELHO SUPERIOR

§ 3º. - O licenciado será responsável pelo pagamento das despesas necessárias à manutenção do privilégio e as comprovará perante o Instituto, sempre que exigido.

Art. 18 - Todo licenciamento implica na obrigatoriedade de comunicação do licenciado ao Instituto a respeito de qualquer alegação de infringência de direitos registrados no Brasil ou no Exterior.

Art. 19 - Nos contratos de licenciamento, o IFMA deve incluir uma cláusula de realização de auditoria junto às instituições, a fim de verificar o adequado cumprimento do contrato.

Art. 20 - O licenciado que der causa por ação ou omissão, negligência ou imprudência, ao perecimento do direito que lhe foi atribuído ou a prejuízo de qualquer espécie, indenizará o Instituto na extensão dos prejuízos causados, além de perder o direito obtido.

CAPÍTULO X

DA CESSÃO DA TECNOLOGIA

Art. 21 - Nos casos e condições definidos em normas deste Instituto e nos termos da legislação pertinente, o IFMA poderá ceder seus direitos sobre a criação, mediante manifestação expressa e motivada e a título não oneroso, ao criador, para que os exerça em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, ou a terceiro, mediante remuneração.

§ 1º. - A tramitação do pedido de cessão deverá obedecer às seguintes etapas, cumulativamente:

a) o(s) criador(es) deverá(ão) encaminhar solicitação formal ao Reitor manifestando seu interesse na cessão;

b) o(a) Reitor(a) deverá encaminhar a demanda para apreciação da AGIFMA, após abertura de processo administrativo;

c) a AGIFMA deverá se manifestar expressamente sobre a concordância (ou não) para a realização da cessão no prazo legal, contado da data de recebimento da solicitação pelo Reitor, devendo a decisão do setor responsável ser fundamentada na análise de aspectos legais, técnicos, financeiros, comerciais, dentre outros;

d) após parecer da AGIFMA, a demanda deve ser encaminhada para análise e decisão final do Reitor, que deverá ser proferida no prazo legal.

§ 2º. - Havendo mais de um criador, a cessão apenas poderá ocorrer caso seja aprovada formalmente por todos os criadores.

Assinatura manuscrita



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CONSELHO SUPERIOR**

§ 3º. - Realizadas as etapas previstas no presente artigo, e aprovada a cessão, os termos da cessão serão estabelecidos em instrumento jurídico próprio a ser firmado entre o IFMA e o(s) respectivo(s) criador/criadores.

CAPÍTULO XI

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Art. 22 - É facultado ao IFMA prestar a instituições públicas ou privadas serviços técnicos especializados compatíveis com os objetivos da Lei nº 10.973/2004, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, visando, entre outros objetivos, à maior competitividade das empresas.

§ 1º. - A prestação de serviços prevista no *caput* dependerá de aprovação pelo(a) Reitor(a), facultada a delegação ao (à) Pró-Reitor(a) de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação.

§ 2º. - O servidor, ou pesquisador público, envolvido na prestação de serviço prevista no *caput* poderá receber retribuição pecuniária, diretamente do IFMA ou de instituição de apoio com que este tenha firmado acordo, sempre sob a forma de adicional variável e desde que custeado exclusivamente com recursos arrecadados no âmbito da atividade contratada, não excedendo o teto disposto no art. 37, inciso XI da Constituição Federal.

§ 3º. - O valor do adicional variável de que trata o § 2º fica sujeito à incidência dos tributos e contribuições aplicáveis à espécie, vedada a incorporação aos vencimentos, à remuneração ou aos proventos, bem como a referência como base de cálculo para qualquer benefício, adicional ou vantagem coletiva ou pessoal.

§ 4º. - O adicional variável de que trata este artigo configura-se ganho eventual, para os fins do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

§ 5º. - Somente poderá perceber o adicional variável servidor que atue diretamente no objeto da contratação, de forma que o seu resultado esperado não seria alcançado se não houvesse a participação do servidor.

CAPÍTULO XII

DAS PARCERIAS E DA BOLSA DE ESTÍMULO À INOVAÇÃO

Art. 23 - É facultado ao IFMA celebrar acordos de parceria com instituições públicas e privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo.

Assinatura manuscrita



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CONSELHO SUPERIOR

§ 1º. - O servidor e o aluno de curso técnico, de graduação ou de pós-graduação do IFMA envolvidos na execução das atividades previstas no **caput** poderão receber bolsa de estímulo à inovação diretamente da ICT a que estejam vinculados, de fundação de apoio ou de agência de fomento.

§ 2º. - As partes deverão prever, em contrato, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, assegurando aos signatários o direito à exploração, ao licenciamento e à transferência de tecnologia, observado o disposto nos §§ 4º a 7º do art. 6º da Lei 10.973 de 2004.

§ 3º. - A propriedade intelectual e a participação nos resultados referidas no § 2º deste artigo serão asseguradas às partes contratantes, nos termos do contrato, podendo o IFMA ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual mediante compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável.

§ 4º. - A bolsa concedida nos termos deste artigo caracteriza-se como doação, não configura vínculo empregatício, não caracteriza contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, para efeitos do disposto no art. 26 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, aplicando-se o disposto neste parágrafo a fato pretérito, como previsto no inciso I do art. 106 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966.

§ 5º. - Somente poderão ser caracterizadas como bolsas aquelas que estiverem expressamente previstas, identificados valores, periodicidade, duração e beneficiários, no teor dos projetos a que se refere este artigo.

§ 6º. - Para servidores do quadro permanente do IFMA, o valor das bolsas de estímulo à Inovação somado ao adicional variável por serviços prestados não poderá exceder o teto disposto no art. 37, inciso XI da Constituição Federal.

Art. 24 - Os servidores em regime de dedicação exclusiva poderão dedicar-se a atividades de natureza científica ou tecnológica, ou relacionadas a projetos institucionais de ensino, pesquisa e extensão, na forma da Lei nº 8.958/94, respeitando o limite de 8 (oito) horas semanais ou a 416 (quatrocentas e dezesseis) horas anuais, computadas isoladamente ou em conjunto, desde que não conflitantes com as regras estabelecidas nesta Resolução.

CAPÍTULO XIII

DAS VANTAGENS ECONÔMICAS

Art. 25 - Os ganhos econômicos líquidos auferidos pela exploração da propriedade industrial serão apropriados de acordo com os percentuais de participação da titularidade, explicitados no contrato ou convênio, respeitados, no que couber, os limites de mínimo e máximo previstos no art. 13 da Lei 10.973/04.

Rafael



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CONSELHO SUPERIOR

Art. 26 - Para as finalidades desta Resolução, entende-se por ganhos econômicos toda forma de *royalty* ou de remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros da criação protegida, devendo ser deduzidos:

I - Na exploração direta e por terceiros, as despesas, os encargos e as obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual.

II - Na exploração direta, os custos de produção da ICT, as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual.

Art. 27 - O IFMA fará a seguinte destinação dos ganhos econômicos resultantes da exploração dos direitos:

I - 1/3 (um terço) aos autores, a título de incentivo.

II - 1/3 (um terço) para a administração superior do IFMA por meio da PRPGI.

III - 1/3 (um terço) para as coordenações as quais pertençam os autores e para as demais unidades do IFMA que tenham participado do desenvolvimento do produto ou processo.

§ 1º. - Entende-se por ganhos econômicos toda forma de *royalties*, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual”.

§ 2º. - O incentivo ao qual se refere o inciso I deste artigo não será incorporado aos salários ou vencimentos dos servidores do IFMA e obedecerá ao disposto nos §§ 4º, 5º e 6º do art. 23.

§ 3º. - Os recursos mencionados no inciso II deste artigo serão destinados à AGIFMA, para cobrir as despesas necessárias à tramitação e manutenção dos processos de proteção de direitos e para ações e estímulos relacionados à inovação, propriedade intelectual e transferência de tecnologia.

§ 4º. - Os recursos determinados no inciso III deste artigo deverão ser aplicados, a título de taxa de bancada, em melhorias de infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento, com base em critérios preestabelecidos pelas unidades do IFMA participantes do desenvolvimento da propriedade intelectual.

§ 5º. - Se a autoria da criação intelectual for compartilhada, a parte que couber a cada autor será proporcionalmente dividida, respeitando-se o estabelecido nos incisos I, II e III do *caput* deste artigo.

§ 6º. - No caso da propriedade intelectual ser desenvolvida por empregado ou prestador de serviço, será obedecido o disposto nos arts. 88 a 93, da Lei 9.279/96.

Art. 28 - Os encargos, impostos e obrigações legais decorrentes dos ganhos econômicos referidos no art. anterior, inciso I, serão da responsabilidade exclusiva dos respectivos beneficiários.

Assinado



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CONSELHO SUPERIOR

Art. 29 - O Instituto, na elaboração e execução do seu orçamento, adotará as medidas cabíveis para a administração e gestão da sua política de inovação para permitir o recebimento de receitas.

Art. 30 - O IFMA, na elaboração e na execução de seu orçamento, adotará as medidas cabíveis para a administração e a gestão de sua política de inovação para permitir o recebimento de receitas e o pagamento de despesas decorrentes da aplicação do disposto nos arts. 4º a 9º, 11 e 13 da Lei 10.973/04, o pagamento das despesas para a proteção da propriedade intelectual e o pagamento devido aos criadores e aos eventuais colaboradores.

Parágrafo único. A captação, a gestão e a aplicação das receitas próprias da ICT pública, de que tratam os arts. 4º a 8º, 11 e 13 da lei 10.973/04 poderão ser delegadas a fundação de apoio, quando previsto em contrato ou convênio, devendo ser aplicadas exclusivamente em objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação, incluindo a carteira de projetos institucionais e a gestão da política de inovação.

CAPÍTULO XIV

DO INVENTOR INDEPENDENTE

Art. 31 - O IFMA decidirá livremente quanto à conveniência e oportunidade da solicitação de inventor independente para adoção de sua criação, visando à elaboração de projeto voltado à avaliação da criação para futuro desenvolvimento, incubação, utilização, industrialização e inserção no mercado.

Parágrafo único. O projeto de que trata o *caput* deste artigo pode incluir, dentre outros, ensaios de conformidade, construção de protótipo, projeto de engenharia e análises de viabilidade econômica e de mercado.

Art. 32 - O IFMA poderá apoiar o inventor independente que comprovar o depósito de patente de sua criação, entre outras formas, por meio de:

- I - Análise da viabilidade técnica e econômica do objeto de sua invenção.
- II - Assistência para transformação da invenção em produto ou processo com os mecanismos financeiros e creditícios dispostos na legislação.
- II - Assistência para constituição de empresa que produza o bem objeto da invenção.
- III - Orientação para transferência de tecnologia para empresas já constituídas.

§ 1º. - A invenção será avaliada pela AGIFMA, que submeterá o projeto à Reitoria para decidir sobre a sua adoção, mediante contrato.

§ 2º. - O órgão gestor informará ao inventor independente, no prazo máximo de 06 (seis) meses, a decisão quanto à adoção a que se refere o *caput* deste artigo.

Resol. 2012



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CONSELHO SUPERIOR**

§ 3º. - Adotada a invenção pelo IFMA, o inventor independente comprometer-se-á, mediante contrato, a compartilhar os ganhos econômicos auferidos com a exploração industrial da invenção protegida.

§ 4º. - O órgão gestor dará conhecimento ao inventor independente de todas etapas do projeto, quando solicitado.

CAPÍTULO XV

DO AFASTAMENTO DE SERVIDOR PARA PRESTAR COLABORAÇÃO A

OUTRA ICT

Art. 33 - Observada a conveniência do IFMA, é facultado o afastamento de servidor para prestar colaboração a outro órgão ou entidade da administração pública que tenha por missão institucional, dentre outras, executar atividades voltadas à inovação, quando houver compatibilidade entre a natureza do cargo por ele exercido no IFMA e as atividades a serem desenvolvidas na instituição de destino, nos termos do art. 14 da Lei de Inovação (Lei nº 10.973/04).

Parágrafo único. A autorização para o afastamento do servidor de que trata o *caput* é competência da autoridade máxima do IFMA, cabendo à AGIFMA opinar quanto à sua oportunidade, conveniência e compatibilidade.

Art. 34 - O pesquisador público em regime de dedicação exclusiva, inclusive aquele enquadrado em plano de carreiras e cargos de magistério, poderá exercer atividade remunerada de pesquisa, desenvolvimento e inovação em ICT ou em empresa e participar da execução de projeto aprovado ou custeado com recursos previstos na Lei, desde que observada a conveniência do órgão de origem e assegurada a continuidade de suas atividades de ensino ou pesquisa nesse órgão, a depender de sua respectiva natureza.

CAPÍTULO XVI

**DA LICENÇA DE PESQUISADOR DO IFMA PARA CONSTITUIR EMPRESA VOLTADA À
INOVAÇÃO**

Art. 35 - O IFMA poderá conceder ao pesquisador que não esteja em estágio probatório ou em licença sem remuneração licença para constituir, individual ou associadamente, empresa com a finalidade de desenvolver atividade empresarial relativa à inovação, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.973/04.

§ 1º. - A licença a que se refere o *caput* deste artigo dar-se-á pelo prazo de até 3 (três) anos consecutivos, renovável por igual período, nos termos do §1º do art. 15 da Lei 10.973/04.

§ 2º. - Não se aplica ao pesquisador público que tenha constituído empresa na forma deste artigo, durante o período de vigência da licença, o disposto no inciso X do art. 117 da Lei nº 8.112, de 1990.

Assinatura manuscrita



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CONSELHO SUPERIOR**

CAPÍTULO XVII

DA EXPLORAÇÃO DOS RESULTADOS DA CRIAÇÃO INTELECTUAL PROTEGIDA

Art. 36 - Caberá ao Instituto, salvo disposição em contrário expressamente estabelecida em contrato ou convênio celebrado com instituições ou empresas, nacionais ou estrangeiras, o direito exclusivo de exploração da criação intelectual concebida e desenvolvida segundo os termos desta Resolução, assegurado ao criador o compartilhamento nos resultados financeiros daí decorrentes.

§ 1º. - A exploração dos resultados, de que trata este artigo, poderá ocorrer direta ou indiretamente pelo IFMA, através da cessão ou de licenciamento de direitos a ser formalizado através de contrato ou convênio.

§ 2º. - O criador deverá prestar a assessoria técnica e científica necessária à utilização, e ao licenciamento ou transferência da tecnologia.

CAPÍTULO XVIII

DA INTERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES E ENTIDADES VOLTADAS PARA PESQUISA E INOVAÇÃO

Art. 37 - Os acordos, convênios e contratos firmados entre o IFMA, outras ICTs, as instituições de apoio, as agências de fomento e as entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos, voltadas para as atividades de pesquisa, extensão e inovação, poderão prever a destinação de até cinco por cento do valor total dos recursos financeiros destinados à execução do projeto, para a cobertura de despesas operacionais e administrativas incorridas na execução desses acordos, convênios e contratos, observadas as disposições legais vigentes.

Parágrafo único. Poderão ser lançados à conta de despesa administrativa gastos indivisíveis, usuais e necessários à consecução do objetivo do acordo, convênio ou contrato, obedecendo sempre ao limite definido no *caput*.

CAPÍTULO XIX

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Art. 38 - É facultado ao IFMA prestar às instituições públicas e privadas, serviços técnicos nas atividades voltadas à inovação científica e tecnológica, nos moldes do art. 22 desta Resolução.

Art. 39 - A prestação de serviços para o desempenho de atividades compatíveis com os objetivos desta Resolução será efetivada após a adoção dos seguintes procedimentos:

I – Anuência do projeto pelo Departamento, Unidade Administrativa ou outro Órgão de lotação do(s) servidor(es) proponente(s).

Assinatura manuscrita



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CONSELHO SUPERIOR

II – Submissão do projeto à AGIFMA do IFMA.

III – Parecer da AGIFMA sobre a cedência dos direitos de propriedade intelectual do IFMA para que o(s) respectivo(s) inventor(es) possa(m) exercer em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade esse direito, nos termos da legislação pertinente, quando for o caso.

IV – Celebração dos instrumentos legais, na forma de convênios, contratos, ajustes equivalentes, e acordos, necessários ao desempenho das atividades de prestação de serviço pelo(a) Reitor(a), desde que atendidos os itens I, II e III deste artigo.

Parágrafo único. As solicitações externas serão dirigidas à AGIFMA que procederá à tramitação interna prevista nos incisos I a IV.

Art. 40 - Nos projetos de prestação de serviços a que se refere esta Resolução, deverão constar:

I – Caracterização da natureza acadêmica ou científica da atividade e a sua integração com os projetos do(s) Departamento(s) ou Grupo(s) de Pesquisa.

II - Caracterização da relevância da atividade para a sociedade e/ou para o Instituto.

III - Cronogramas de execução, de desembolso e planilha financeira referente aos serviços, bem como a forma de financiamento e gerenciamento do projeto.

IV – Relação de todos os docentes, discentes e/ou pessoal técnico e administrativo do IFMA e de outros profissionais envolvidos na prestação dos serviços, com especificação detalhada de suas atribuições e qualificação.

V – Valor da retribuição pecuniária instituída, bem como valores e forma da remuneração de qualquer outro membro do projeto, inclusive discentes e pessoal externo ao IFMA.

VI – Especificar o processo de acompanhamento, avaliação e prestação de contas.

VII – Especificar os dados pertinentes aos direitos autorais e patentes sobre produtos, bens, processos e serviços, quando for o caso.

VIII – Especificar o processo de divulgação e publicação de resultados, quando não houver restrição justificada.

Parágrafo único. A retribuição pecuniária, de que trata o inciso V configura-se, para os fins do art. 28 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, ganho eventual.

Art. 41 - Os acordos, convênios e contratos firmados obedecerão ao disposto no art. 39 desta Resolução.

Paulo Roberto



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CONSELHO SUPERIOR**

§ 1º. - A receita gerada de que trata este artigo será depositada em conta específica destinada à viabilização e suporte à inovação no IFMA, respeitados os dispostos das leis que regem os mecanismos de captação dos recursos.

§ 2º. - Em casos excepcionais, devidamente justificados e autorizados pelo Reitor, ouvido a AGIFMA do IFMA, poderá haver alteração do percentual previsto no caput deste artigo.

CAPÍTULO XX

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 42 - Os casos omissos serão dirimidos pelo Reitor, ouvindo a Procuradoria Jurídica junto ao IFMA.

Art. 43 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paulo Roberto